

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)

gemäß Art. 28 DSGVO – Anlage zum Hauptvertrag über die Nutzung von TeamFocus

Verantwortlicher	[Unternehmen, Rechtsform, Anschrift, vertreten durch ...]
Auftragsverarbeiter	[TeamFocus-Anbieter, Rechtsform, Anschrift, vertreten durch ...]

§ 1 Gegenstand und Dauer

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen zur Bereitstellung der Anwendung TeamFocus. Die Dauer entspricht der Laufzeit des Hauptvertrags.

§ 2 Art, Zweck und betroffene Daten

Zweck: Reduktion arbeitsbezogener Smartphone-Ablenkung durch anonyme Team-Auswertung. Art der Verarbeitung: Erhebung von Zeitdaten, tägliche Aggregation, Berechnung anonymer Team-Durchschnitte.

- Datenkategorien: kategorisierte Bildschirm- bzw. Ablenkungszeit, Strafminuten; keine Inhalte, Screenshots, Tastatureingaben, vollständigen URLs, keine besonderen Datenkategorien nach Art. 9 DSGVO.
- Betroffenenkategorien: teilnehmende Beschäftigte des Verantwortlichen (freiwillig).

§ 3 Weisungsbindung

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet die Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen. Hält er eine Weisung für rechtswidrig, teilt er dies unverzüglich mit.

§ 4 Pflichten des Auftragsverarbeiters

- Vertraulichkeit: Verpflichtung aller zugriffsberechtigten Personen zur Vertraulichkeit.
- Sicherheit der Verarbeitung nach Art. 32 DSGVO (siehe Anlage 1).
- Unterstützung des Verantwortlichen bei Betroffenenrechten (Art. 12–22) sowie bei Art. 32–36 (Sicherheit, Meldung von Verletzungen, DSFA).
- Meldung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis.

§ 5 Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

Die getroffenen Maßnahmen sind in Anlage 1 beschrieben und werden dem Stand der Technik entsprechend aktuell gehalten.

§ 6 Unterauftragsverarbeiter

Der Verantwortliche genehmigt den Einsatz der in Anlage 2 genannten Unterauftragsverarbeiter. Wechsel werden rechtzeitig mitgeteilt; ein Widerspruchsrecht besteht.

§ 7 Löschung und Rückgabe

Individuelle Tageswerte werden bereits im laufenden Betrieb nach der Aggregation gelöscht. Nach Vertragsende werden alle verbleibenden Daten nach Wahl des Verantwortlichen gelöscht oder zurückgegeben.

§ 8 Nachweise und Kontrollen

Der Auftragsverarbeiter stellt die zum Nachweis der Einhaltung erforderlichen Informationen bereit und ermöglicht Überprüfungen durch den Verantwortlichen oder beauftragte Prüfer*innen.

Anlage 1 – Technische und organisatorische Maßnahmen

Verschlüsselung	TLS-Verschlüsselung sämtlicher Übertragung
Zugriffskontrolle	Row-Level-Security; individuelle Werte für niemanden einsehbar
Anonymisierung	Aggregation erst ab Mindest-Teamgröße fünf (k-Anonymität)
Speicherort	Server in der EU (Region Frankfurt); keine Drittlandübermittlung
Datenminimierung	ausschließlich Zeitdaten; tägliche Löschung individueller Werte
Datensicherheit	Authentifizierung, Rollen-/Rechtekonzept, Passwortprüfung

Anlage 2 – Unterauftragsverarbeiter

Supabase	Hosting und Datenbank, EU-Region Frankfurt
Lovable	Entwicklungs-/Betriebsplattform der Anwendung
[weitere]	[Zweck, Standort]

Ort, Datum / Verantwortlicher	_____
Ort, Datum / Auftragsverarbeiter	_____

Hinweis: Vorlage / Muster – keine Rechtsberatung. Vor Verwendung durch die Rechts- bzw. Datenschutzfunktion des einsetzenden Unternehmens zu prüfen und an den Einzelfall anzupassen. Platzhalter in [eckigen Klammern] sind auszufüllen. Erstellt als Begleitmaterial im Rahmen einer Bachelorarbeit (TeamFocus), Stand Juni 2026.